

מסורת הש"ס

(א) שבונוט לה. וואס איז דאס
 קיטעס; (ב) קרושן עס: שבונוט
 לל. לז: גיטין כח. (ג) קרושן מח:
 עב. ד"מ עב. קיד; (ד) לקמן
 סב. (ה) לקמן דל. (ו) לעיל ד:
 ד"מ קיד. (ז) דברכות כז: וש"ל;
 (ח) ויקרא כז, (ט) ויקרא כז;
 (י) שייך לעיל, (יא) ע"י לקמן דל.
 וע"י תי"ט כשנא ד ד"ה רבי
 יצחק

הגהות הב"ח

(ה) ריש"י ד"ה לימא וכו' דשנת
עשרים:

מוסף רש"י

[illegible]

שינויי נוסחאות

(ט) ואלהם שברה הדין (ש"ס)
 (ז) כן נזכר ספר
 (ג) כ"א: כוונתו, דא' למחשבה
 (ה) הידועו שגמלם (ש"ס) למחשבה
 (ד) למחשבה מזה (ט) למחשבה מזה
 (א) האומרים שכל חמשה
 (ש"ס) (ז) כן כלום
 (ש"ס) (ז) עתה הוזהרנו שזו
 (ז) שכן דאין עין (ש"ס) (ז) כן
 (ז) לפחות כן שם פדחות חסד
 ששישים עברו (ימצאנו לו מתקן)
 (ז) נדפריז עין וזה ענין
 כן ששישים גדולה חסד (ז) חסד כן
 (ז) מתקן (ז) וכן בששישים
 ששנה סקיד (ש"ס) בהרוא
 (ז) דרבינו וסו' כן
 (ז) דרבה (גריבו) (ש"ס) ואלה
 גורם נכח אלו וגבי' אלו (ש"ס)
 מעניקין לו דרשו ומתן לו דרש
 שזכר חסד אהרן סו' דרש
 (ז) נזכר אהרן סו' דרש
 (ז) ששטתן (ש"ס) (ז) חסד
 ששאלה היה סו' חסד מעניקין אלו
 (ז) חסד

רבינו גרשום

[illegible]

(א) וכן פירש״י ג”ה שם ימיר.

ואח"כ מסה בסוף קודם שצא לנ"ד להעיד: מואב. משה יוכל יהו חייבין. העדים קרובן שצוות העדות אם לא העדות: והרי לא ייחד עדיו. שהרי השביע את כולן: יכול אפי' אמר כל מי שידוע עדות אני משביע לא יהו חייבין: ס"ל והוא עד והרי לא ייחד עדיו. שהרי לא השביע אלף עדיו: עשיר הוא. ואמאי אין להקדש [ח] כלום בהן: מניה. שעדיין לא מת אצלו אבל עמיד הוא להניח לו: פשיעא. דהא לית ליה: כשהיה אצלו גוסס. בשעה שהסכן מעריכו: נפשיסא. שפגמו וחסרת ציד אחריס ואפי' לא בתורה כלום אלף שפגמו והיינו ריבוא דקמני במתני: הא מני ר"א היא. דאמר לקמן ב' שום היתומים

(דף כג:) ג' ערצין חס היה חמר
 נותן לו הכהן חמורו ואינו נוטלה
 להקדש: אמרו. למד בקר דהיא
 פרנסתו: **במתני'** ילד. מנן כ'
 ועד בן ששים דהוי ערכו ג' שקלים:
הערצין נעערך. ולא אזלינן בקצב
 הערך בחר מעריך: **גמ'** אסה
 היקשה דמיס **ערצין**. צפ"ק (עלי
 ד) דלמרינן נדר עברך נפשות וייקרב
 [ח] נדר היינו דמיס עברך היינו ערצין:
 היקישן הכתוב להני תרי מיני:
מרגלים לקלים. דלזלינן במרגלות
 בחר קלים דכתיב עברכין [שם] ונתן את
 הערך ביום ההוא ודרשינן לקמן (דף
 מד.) שלא ישהה מרגלים לקלים עני
 שהערץ עממו וצא כהן להעריכו ויש
 לו מרגלים שזה ג' סלעים אין אומרים
 אם משהין אותה עד שיעולה לכרך
 שיש שם עשיר והוא יקנהה ב' סלעים
 הילכך ג' סלעים יש לו וימן ערך שלם
 אין אומרים ש' ואין להקדש אלא
 מקומו ואמרו וזה"ש דמיס אם אמר
 למי מרגלים זו עלי אין שמין אותה
 דפי מכר הכריס אלא לפי מכר אותה
 שעה ואותו מקום: ולידון כצדקו.

שם העריך דבר שהשמה תהיה
 זו כגון שאמר ערך ראשי עלי נותן
 ערך שלם דכתיב גבי ערכין בערכין
 נפשות דבחר נפש אזלינן: ופס
כשעת נתינה. דדדמים שפיעטא לן
 דיהיב כשעת נתינה ולא כשעת נדר
 דהא כעבד טו בשוק שמין אותו ואס
 אמר דמי עלי בתשרי ויבנין נא לב"ד
 ויודע מה היה שזה כשעת נדר
 משעת נתינה היינו שעה שהוא נא
 לב"ד: ופ"ל בערך קיום. דמשמע
 ערכין כשעת ערך שם העריך ע"מ
 בן ששים ונעשה יותר על ששים נותן
 ערך גדול ולא ערך זקן: **מתני'**
יום שלשים כלמטה. ואס אמר ערך
 פלוני קטן עלי ואותו קטן היה בלאות
 יום בן י"ח ליה כלמטה ולא דכתיב כל
 יום ערך לפחות מבין חמש דכתיב כ"ס
 ואס מבין חדש וגו': **ומעלה.** משמע
 ששלמה שנת ששים ואו הוא יידון
 כיון אבל בשנת ששים יידון כילד:
 הן אס עשינו בתמיא. כלומר וכי
 הן הוא אס עשינו שנת ששים כלמטה
 להחמיר דערך גדול יס לו כלמטה
 מבין ששים י' סלעים וליותר על בן

ששים חין עקר אלף ט"ו סלעים: והקל. דערך [ינארט] ע' ע' ב' וימר גדול
הוא מנחות מזן עשרים וכן צבן חמש דרכמדי צקראי ^(ז) ר"א אומר.
לעולם שנת חמש ושנת עשרים ושנת ששים למנחה עד ששששים
למנתיחין: שנה יסירי כספיה. דמאי' ונחבז וחס מזן ה' שנים ועד כ' כ'
יומא חמין. דמריך קרא' למילף שנת (כ) עשרים למנחה ללא כ' כ'
בן עשרים [ויקרא מן] ממילא ידענא דשנת עשרים בכלל והיינו כלמנא

מביא קרבן עשיר: **אלא אפילו** **מת אביו** בשעה שהוא חייב להביא קרבן והנחיל לו עשירי
 זו בריבויא שכיחות **אין להקדש** [בחן] **כלום ומביא קרבן עני**: מאי שנא בקרבנות דאין
 עני והעשיר דנותן ערך עשיר משום בקרבנות כתיב אשר אל תשיג ידו בטרתהו אי משיג
 בעריכין כתיב כתיב אשר תשיג יד הגורד יעריכנו הכהן אימתי משגיח קרבן עשיר והא
 שהא (אפילו) מוגליות לקלים לו הני מילי כי לית ליה אבל כי לית ליה מדי ימין ימין
 קרבן עשיר קרבן עשיר: אמאי מביא קרבן עני: **אימא מניה** לו. כלומר אל תמנע מה הנחיל לו
 [ולו]: **האין להקדש** כלום שעניין אל הגיע לידו: [מהו דתימא] **נח נחשין** למה.
 ועשיר הוא קמ"ל: [בבשרה] מותרת. [תחנות] מלמצינא שכן או תלשיל: **שכיחות** אפילו

השג יד פרק רביעי ערכין

אָזוי אַפֿי' די אַין להקדש
להקדש צוהן כלום מיון שלא
נעשה חתנו ונעשה חתנו
מיירי צשאין צניס צצמו מיו

ואח"כ מתה בתו פקח ונתחרש וחזר ונתפקח
ותוח ונסתמא ואח"כ נתפתח שפוי ונשתמא
וחזר ונשתפה כשר זה הכלל כל שתחילתו
וסופו בכשרות כשר שאני התם דאמר קרא
י' ראה אם לא יגיד בראייה והגדה תלא
רחמנא מילתא והא איכא ואלא והוא למח' לי
לכרתניא ראה^א סיאה של בני אדם עומדין
ועידיו ביניהן ואמר משביעני עליכם אם
יודעים אתם לי עדות שתבואו ותעידוני יכול
יהו חייבין ת"ל והוא עד והרי לא ייחד עידיו
יכול אפילו אמר כל מי ת"ל והוא עד והרי
ייחד עידיו: אבל בקרבנות אינו כן וכו': אביו
מת והניח לו ריבוא עשיר הוא אמר ר' אבהו
אימא מניח לו ריבוא פשיטא כשהיה אביו
גוסס מהו דתימא רוב גוססין למיתה קמ"ל
ספינתו בים וכאה לו בריבואות עשיר הוא
אמר רב חסדא כשהיתה מוחכרת ומושכרת
ביד אחרים והאיכא^ב שכירות^א שכירות אינה
משתלמת אלא לכסוף ותיפוק ליה משום
ספינה הא מני ר"א היא דתנן רבי אליעזר
אומר אים היה איכר נותן לו צמדו וחמר נותן
לו חמורו: מתני' השנים בנידר כיצד יילד
שהערך זקן נותן ערך זקן וזקן שהערך את
הילד נותן ערך ילד הערכין בנעדר כיצד
אמרי השמועיה האשה נותן וזרד אשה ואשה

שהעריכה איש נותנת ערך איש והערך בזמן
הערך כיצד העריכו יפחות מבן חמש ונעשה
יתר על בן חמש פחות מבן עשרים ונעשה
יתר על בן עשרים נותן ב' בזמן הערך:
גמ' ת"ר אתה הקשית דמים לערכין^א מרגלית
לקלים^ב ולידון בכבודו יכול נקיש ערכין לדמים
שיתן כשעת גתינה ת"ל^ג כערכך (כן) יקום
אינו נותן אלא בזמן ג' הערך: מתני' יום
שלישם כלמטה הימנה שנת חמש ושנת
עשרים כלמטה ד' מהם שנאמר וואם מבן
ששים שנה ומעלה הרי אנו למדים בכלל
משנת ששים מה שנת ששים כלמטה
הימנה אף שנת חמש ושנת עשרים כלמטה
הימנה הן אם עשה שנת ששים כלמטה
ממנה להחמיר נעשה שנת חמש ושנת עשרים
כלמטה ממנו להקל ת"ל שנה שנה לגזירה
שזה מה שנה האמורה בשנת ששים כלמטה
אף שנה האמורה ו' משנת חמש ושנת
עשרים כלמטה ממנו בין להקל ובין להחמיר
ר"א אומר עד שיהו יתירות על השנים חדש
יום אחד: גמ' מופנה דאי לא מופנה איכא
למיפרך כדפרכינן שנה שנה יתירי כתיבי
לימא מתני' דלא כרבי דהא רבי האמור
ע' ועד בכלל דתניא^א במיום הראשון
ועד יום השביעי יכול ראשון ולא
ראשון בכלל שביעי ולא שביעי בכלל
כענין

להקל. דערך [יותר] י^ב על צן כ' יותר גדול
 יום האחד ועשרים צענו
 בן חמש כדכתיב בקראי ^(ט) : ר"א אומר.

יח.

לִאֲבִיו אָפִי הִכִּי אֲחִין לְהַקְדֵּשׁ בָּהֶן כְּלוֹס וּפְרִיץ בְּגַמ' פִּשְׁטֵט לִדְאִי
לְהַקְדֵּשׁ בָּהֶן כְּלוֹס כִּיֹּן שָׁלָה הִיא לֹא אֶתּוֹ מִמּוֹן מַעֲלוֹס: ^י עַד שֶׁאֵל
נַעֲשָׂה חֲתָנוּ וְנַעֲשָׂה חֲתָנוּ (וְנַעֲשָׂה חֲתָנוּ) וְאָחֵב לָמָּה בָּתוּ בִּשְׂרֵר.
מִיִּירֵי בִּשְׁאִין בָּנִים לָבֹתוּ כִּיֹּן לְמוֹמָק' לֵאמֹר כִּרְיִי דְלֵאֵת לִי לְרִי
(סַפְדִּיק מ:.) הִיא חֲתָנָה וְנִתְּנָה בָּתוּ
אִם יֵשׁ לָהּ בָּנִים הֵימָנוּ הִרִי זֶה קְרוֹב
אֲבָל, אִם אֲחִין לֹא בָנִים אֲחִין זֶה קְרוֹב:
וְאֵלֶּא וְהוּא אֵלֶּא לְרִבִּי בְּרֵאִית אֵלֶּא
וְלִרְבֵּנָן בְּרֵאִית אֵלֶּא. וְקִשְׁא
לְרִבִּי מֵאִי דְרַמְי רִבְנָן ט"ו (הֵכָּה הוּא)
וְאִם מִן הוּא מַעֲרָב וְשִׁמְאִי ט"ו דְרַמְי
בְּשׁוֹם מְקוֹס י"ב, לֵאמֹר הוּא דִּהְכָּה
וְדִרְשִׁי לִיה: **לֵא** צְרִיבָא שְׁחִיָּה
אֲבִיו גּוֹסֵם ב'ו'. פִּירֵשׁ בְּקוֹנֵט' אֲבָל
בְּעֵרְכִין דְּעֵתָה הִכְּנָן תְּלִילָה רַחֲמַנָּה
וְאִי חֲזִי דְלִאֲבִיו גּוֹסֵם אִינוּ מַעֲרִיבּוּ
עַד שִׁמּוֹת אֲבִיו וְלֹא נִהְיִילָה דְלִקְטָן
אֲמֵרִינִן אֲחִין ט"ו בְּהַקְדֵּשׁ אֲחֵלָּה מִקּוֹמוֹ
וְשַׁעֲמוֹ וּבְקַמּוֹדִן נִמְי מִיִּמִּית לֵה אֶתֶּה
הַקְשָׁת דְּמִיִּם לְעֵרְכִין וּמִרְגְּלִית לְקָלִים
פִּירוּשׁ עֵינִי שֶׁהֶעֱרִיךְ עֲמָמוּ וְיֵשׁ לוֹ
מִרְגְּלִית שֶׁאִינָה שׂוֹה עֲכָשִׁי כִּי אִם כִּי
סְלֵעִים אֲחִין אֲזוֹמִיִם נִמְתָּקִין עַד שִׁיבָא
יוֹם הַשּׁוֹק וְעֵתָה לֹא סְלֵעִים אֲחֵלָּה
שְׁמִין אֲזוֹתָה כֵּמֶה שֶׁהִיא עֲכָשִׁי וְלֹא
יֵתָן כֵּאֵל כִּי סְלֵעִים וְאֵ"כ לִמָּה אֲנוּ
צְרִיכִין לְהִמָּתֵק עַד שִׁמּוֹת אֲבִיו לִכְן
נִרְאֶה לְרִי' דִּלָּא קִשְׁי אֲבָל בְּקִרְבָּנוֹת
אִינוּ כֵן אֲמַת אֲבִיו אֲחֵלָּה אֲחֵלָּה דְלֵעִיל
קִשְׁי וְסוֹף מִילְתָּא דִּר' יְהוֹדָה הִיא
וְהֵא דִּמְפַרֵּשׁ אֲחֵ"כ אֲפִי מֵת אֲבִיו
וְהֵינִי לוֹ כִּי מִלְתָּא בְּצִאֵי נִפְשָׁה הִיא
וּקְרִבָּנוֹת וְעֵרְכִין שׁוֹיִן בּוֹ:

שירתן בשעת נתינה. פ"י רש"י
נצדמים פשיטא ל"ה ליה דהייב
כשעת נתינה ולא כשעת הנדר דלא
כעצד צוקן שמין אותו ואם אמר
דמי עלי כשערי וצניקין צא לנ"ד מי
יודע מה היה שזה בשעת הנדר ושעת
נתינה היינו [שעה] שהוא צא לנ"ד
לשון רש"י ומימיה מאי סברא הוא
זה דלמה יש לנו לומר י"ח שהיה שזה
יותר מעכשיו ואם הוא רואים שהוא
חלש עכשיו ולא היה גבור אז ידענו
בדאי שהיה שזה יותר ונפסיד ההקדש
מאחר שאנו רואים שהיה שזה יותר
סלע לכל הפחות לכך אור"י דאין זו
סברא אלא שום ראייה מקרה יש בו
ועוד דמתן לקמן פרק האומר משקלי
(דף כ. ושם) שאת הנדר לא יתנו
היורשים לפי שאין דמים למתים ולא
היה הטעם מוסברא דלזליקן בזה
נתינה התם לא שייך למימר הך
סברא שהיה ידענו שהיה שזה בחייו
סלע לכל הפחות וא"כ תפני מה אנו
פוטרים היורשים מכל וכל אלא ודאי
שום קרא יש בו: **יבול** הראשון ואלא
הראשון בבבא שביעי ואלא שביעי
בבבא. ואל"ה הלא אפשר לומר כן
והכתוב (שמות יג) שבעת ימים תאכל
מנות וי"ל דלחזוב כרת קאמר דכרת
בהאי קרא כמיב דכמיב כי כל אוכל
מחמאת ונכרתה מיום הראשון עד
יום השביעי מש"ה מייתי ת"ל עד
והאי קרא כרת ממי כמיב ציה:
ואי

השנה ומדש ויום א' משנה האחרת: גב' איבא נמפרך דפרקינן.
ואז ידענא דעשרים נמי י"ו (כ') בשנים משמעי שנה ל"ל (ד') וכן ששים:
דא' כרבי האמר עד ועד בכלל וכיון דכתיב מכן חמש שנים ועד
: יתום. מיום הראשון ואילך יהא מוחזר על חמץ ולא ראשון בכלל:
כענין

[illegible]

קובצת

מוהיה אל קשיא לרש"י דהתם היינו טעמא לפי שהבהמה אף לאחר שמהה יש דמים לגבילה אבל בהנאה, מהו מהו דתנן לכך פס' האומה משקלי על (כ) שורו הוה על עילה תיב הוה על קרבן מת ששקלם כמו שהיה שור שומטו חי, לכך צ"ל דבבי בהמה אם מהו דמי על עילה ותמה אף דתנן קשעט אבל באדם שאין אדם יודע שומטו חי אם אמר דמי פלוני על עותי כשעת נהמה הוה אמינא דרתי דתכיב בקרא אחרינא שבעת ימים שאור אל ימצא בתכתיבם כי כל אוכל חמץ ונכרתה הוה אמינא דרתי מיום הראשון עד יום השביעי כקרא אחרינא. הראש"י ז"ל.

עין משפט
נר מצוה

ח א מ"י פ"ט מהל' שבועות
הל"ט:

ז' ב' מ"י פ"י מהל' שגגות הלכה
:

יג מי' פ"ג מהל' ערכין הלכה
 יח ופסק כח"ק עי' כ"מ:
 יא ד ה מי' פ"א מהל' ערכין

הלע"ז:
יב ו מי" פ"ג מהל' ערכין

הל"א:
יג ז מיי' פ"א מהל' ערכין
הל"ג:

תורה אור השלם

1. וּנְפֹשׁ כִּי תִחַטֵּא וְשִׁמְעָה קוֹל
אֱלֹהִים וְהוּא עֵד אוֹ רֹאֶה אוֹ יִדַּע
אִם לֹא יִגִּיד וְנִשְׂא עֲוֹנוֹ:
וּיְקַרְא ה' א
2. אִם מִשְׁנֵת הַיָּבֵל יִקְדִּישׁ
שְׂדֵהוּ בְּעֶרְפָּךְ יִקּוֹם:

3. ואם מכן ששים שנה ומעלה
אם זכר והיה ערכך חמשה
עשר שקל ולנקבה עשרה
שקלים:
4. שבעת ימים מצות תשבתו
אך ביום הראשון תחביתו
שאר מבתיכם כי כל אבל חמין
ונכרתה הנפש ההוא מישאל
מיום הראשן עד יום השבעה:
שמות יב טו

רבינו גרשום (המשך)

[illegible][illegible]

קובנות

מהחיה אל קשיא לרשי" דהתם היינו טעמא לפי שהבהמה אף לאחר שמתה יש דמים לבניהה אבל אדם שמת אין לו דמים דמת אסור בהנאה, מיהו חזק דהתן לקצב בפי' האומה משקלי עלי' (כ); שורו זה עלי' עולה ביתו זה עלי' קרבן מת ששורו ונמל הבית ביניה לשלש משגמם בשלשם כמות שהיה שורו כשהוא חי, לכך צ"ל דגבי בהמה אם אמר דמי כעלתי נתינתו כעלתי נתינתו כעלתי נתינתו דלפי שאדם יודע משגמם אבל בהמה שאין אדם יודע משגמם שבעת ימים שאור אל ימצא בהכתיב כי כל אוכל חמץ ונתראה חזק הוה אימנא דכרת אל קאי אבל שבעת ימים כיון דנתיב דנתיב בקרא אחרינא שבעת ימים שאור אל ימצא בהכתיב כי כל אוכל חמץ ונתראה חזק הוה אימנא דכרת אל קאי אבל שבעת ימים כיון דנתיב מינס הראשון עד דמי השביעי כבאר אחרינא. הראש"י ז"ל:

[illegible]